فقال واعترض شارح الكنز على صاحب النهاية فقال وهذا بعيد فان القارن اذا جامع بعد الوقوف تجب عليه بدنة للحج وشاة للعمرة وبعد الحلق قبل الطواف شاتان انتهى كلامه لكن لا يتم مرامه اذ كلام النهاية صدر فى مقام الفرق بين المسئلتين فانه حمل قوله بعد الحلق على زمانه الذى يصح له حلقه لانه اذا جامع بعد الوقوف ثم حلق قبل الصبح ثم طاف فى وقته فلا شك انه يجب عليه بدنة للحج وشاة للعمرة فوافق تحقيق ماقررناه وتحقق ماحررناه هذا وانتصر له ابن الهمام فقال انما هو يعنى مافى النهاية قول شيخ الاسلام ومن تبعه وأكثر عبارات الاصحاب مطلقة وهى الظاهرة والفرع المقول يدل على ماقلنا قلت لا منافاة بين المطلق والمقيد والفرع المنقول بعد تقييد المطلق بالوجه المعقول هو المقبول قال المصنف ثم شيخ الاسلام قيد لزوم الدم الواحد بغير الجماع وقال فى الجماع بعد الوقوف شاتان قلت يحمل هذا على جناية قبل الحلق قبل وقت محته ويؤول قوله بعد الوقوف بأن يقال بعد زمان الوقوف وهو طلوع الصبح وبهذا يلتئم الكلام ويتم النظام ثم وجه تخصيص الجماع بالشاتين لعظمة الجناية لتوقف جوازه على طواف الزيارة وحاصله انه يجب عليه شاة واحدة لجماعه قبل الحلق فاندفع بهذا ما اعترض عليه ابن الهمام بقوله فلا يخلو من أن يكون احرام العمرة بعد الوقوف يوجب الجناية عليهم شيأ أولا فان أوجب لزم شمول الوجوب والا فشمول العدم انتهى ملخصا قلت التحقيق هو الفرق فى مقام التدقيق بأن يقال احرام العمرة بعد الوقوف يوجب الجناية عليهم كما قبله الى آن جواز حلقه وخروجه من الاحرامين فاذا جنى قبل الحلق بغير الجماع لزمه دم واحد وهو ارتكاب المحظور قبل التحلل واما اذا كان جماعا فانه يجب دم لما تقدم وآخر لان تحلله هذا لو وقع بحلق او محظور آخر لم يؤثر للجماع فى خروجه من احرام الحج بالنسبة الى الركن والا فيلزم ان يصح وقوعه من غير ثبوت شرطه وبهذا يرتفع استبعاد صاحب العناية لقول شيخ الاسلام حيث قال فى وجه البعد ان احرام العمرة بعد الفراغ من أفعالها لم يبق الا فى حق التحلل خاصة فكان قبل الوقوف وبعده سواء انتهى ولا يخفى ان الامر لو كان سواء لما حكموا على القارن بتعدد الدم اذا جنى جناية من المحظورات المتعلقة بنفس الاحرام وبعد فراغه من افعال العمرة جميعها الا الحلق هذا وقد أجاب شيخ الاسلام ومن تبعه من الشراح الكرام عن اعتراضهم على الجماع بأنه ليس كغيره من المحظورات لانه اغلظها حتى يفسد الحج بخلاف غيره فلا يقاس عليه انتهى كلامهم وما قدمناه تبين بمجمل مرامهم والله ولى التوفيق قال المصنف رحمه الله (وماذكرناه من لزوم الجزاءين على القارن) اى الجامع بين احرام العمرة والحج بنية واحدة او بنيتين (هو حكم كل من جمع بين الاحرامين) اى سواء يكون على وجه السنة (كالمتمتع الذى ساق الهدى أو لم يسقه ولكن لم يحل من العمرة حتى أحرم بالحج) اى وان خالف الافضل و يكون على وجه الاساءة بأن يكون القارن من اهل مكة ومن فى معناهم (وكذا كل من جمع بين حجتين او عمرتين) اى بنية واحدة او بنيتين او بادخال احداهما على الاخرى ولم يرفض الثانية منهما (وعلى هذا لو حرم بمائة حجة او عمرة ثم جنى قبل رفضها فعليه مائة جزاء) وسيأتى بيان الرفض ومايتعلق به فى محله

﴿ فصل فى جناية المكره والمكره ﴾ بكسر الراء فى الاول وفتحها فى الثانى وقدم المكره لان جنايته أعظم لتعلق الاثم به بخلاف المكره وان كانا فى الجزاء سواء (اذا أكره محرم محرما على قتل صيد) سواء يكون من صيد الحرم او من غيره (فعلى كل واحد منهما جزاء) اما فى حق المباشر فظاهر

التفوس فاذا صادف هذا اليوم يوم جمعة فليقف الحاج فى الموقف الاعظم وليقل الهى وسيدى ومولاى أسألك بالاسم الذى بسطت به الصراط المستقيم الذى لا يتصور فيه انحراف وجعلت فيه مسالك على عدد أنفاس الخلائق فكل مخلوق يتحرك بحركة وان عاقت دون ذلك عوائق مانعة فان ذلك غير قادح فى العبور على صراطه لضرورة اسمه المحرك له والمحرك به ان تهدى فكرى الى صراطه المتصل بصراطك يا هادى المضلين أسألك بأسمك الذى شرفت به بعض